TRADUCTION LIBRE DE L'ARABE — NON ASSERMENTÉE — établie pour la partie civile à des fins de compréhension.
Seul l'original en langue arabe fait foi. Une traduction par un traducteur-interprète expert peut être produite sur demande.

Pièce P14 — Jugement de la chambre criminelle de première instance de Rabat, 29/11/2018

Royaume du Maroc — Pouvoir judiciaire — Cour d'appel de Rabat — Chambre criminelle de première instance · Dossier n° 610/2610/18 · Décision n° 817 · 8 pages, copie ordinaire (« نسخة عادية ») · Certaines lignes, pliées ou effacées sur les photographies, sont signalées comme illisibles.

Page 1

AU NOM DE SA MAJESTÉ LE ROI ET CONFORMÉMENT À LA LOI

En date du 29-11-2018, la chambre criminelle de première instance de Rabat, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires consacrée à l'examen des affaires qui lui sont soumises, composée des mêmes magistrats qui ont débattu de l'affaire, Messieurs :

— Me Mohamed Kechnil, président ;
— Me Mohamed Laamch, conseiller ;
— Me Hassan Laghlid, conseiller ;
— en présence de Me Aziz Nazzar, représentant le ministère public ;
— avec l'assistance de M. […] , greffier [ligne partiellement effacée],

a rendu la décision dont la teneur suit :

Entre : Monsieur le Procureur général du Roi près cette juridiction, et les parties civiles :
1- Imane Mansouri ;
2- Amal El Byad ;
représentées par Me Yassine El Ayoubi, avocat au barreau de Rabat ; d'une part,

Et le nommé : Tarik El Mansouri, fils d'Abdelkrim ben Ali, marocain [sic], né le 10/06/1972 en Algérie, de sa mère Dalila bent Ahmed, divorcé, père de quatre enfants, gérant de société, titulaire du passeport n° 13AY93732 délivré par les autorités françaises, actuellement détenu depuis le 04/03/2018 ;

poursuivi pour avoir commis, dans le ressort judiciaire de cette juridiction et depuis un temps non couvert par la prescription criminelle et délictuelle : **le vol qualifié, l'attaque nocturne du domicile d'autrui, la destruction de biens d'autrui causant des dommages matériels, et les coups et blessures**, faits prévus par les articles 509, 441, 608 et 400 du code pénal ;

assisté de Me El Kassimi, avocat au barreau de Rabat ; d'autre part.

Page 2 — Les faits

Il ressort des procès-verbaux de la police judiciaire n° 1519 du 09/05/2017, établi par la sûreté de Rabat, et n° 202 du 23/02/2018 et n° 591 du 03/03/2018, établis par la brigade

de gendarmerie d'Al Menzeh, que la nommée Imane El Mansouri a porté plainte contre le prévenu Tarik Mansouri.

Entendue, la plaignante Imane El Mansouri a déclaré qu'elle possède un bien consistant en un appartement à Hay Riad, situé à **Riad Al Andalous, immeuble 38, 2e étage, n° 4** ; que le 23/05/2017 [sic], elle a demandé à sa mère de se rendre à son appartement pour y déposer des affaires à elle et à son frère cadet ; que cette dernière l'a informée qu'une personne avait changé les deux serrures de l'appartement pour en poser deux autres, ce qui l'a conduite à se rendre sur place ; qu'après s'être renseignée et avoir interrogé le syndic de l'immeuble, nommé Riad Lamaghi [?], celui-ci l'a informée qu'une personne nommée Tarik El Mansouri avait remplacé les deux serrures et s'était emparée d'un ensemble d'affaires se trouvant à l'intérieur, avec l'aide d'un courtier nommé (Abdelkrim), et que tous deux avaient transporté ces effets à bord de deux véhicules de transport de marchandises vers une destination inconnue ; ajoutant qu'il existait un témoin du vol de son appartement, qui travaillait temporairement au lotissement Riad Al Andalous et s'appelle Ayoub ben Abdallah.

[Une ligne effacée sur la photographie.]

Entendu, le nommé Ayoub ben Abdallah a nié avoir connaissance de quoi que ce soit concernant le vol subi par l'appartement de la plaignante, affirmant qu'à la date du vol il avait quitté son emploi temporaire de gardiennage au lotissement Riad Al Andalous.

Entendu, le syndic de la résidence **Prestigia Riad Al Andalous** a déclaré qu'environ 10 jours auparavant, il avait reçu un appel téléphonique d'un nommé Mohamed, syndic de l'immeuble où se trouve l'un des appartements visés par le vol, lui demandant s'il se trouvait à son bureau ; qu'ayant répondu par l'affirmative, une personne se présentant sous le nom de Tarik, fils du nommé Abdelkrim Mansouri, est venue au bureau d'un courtier qu'il connaît, nommé Abdelkrim, et lui a dit qu'il voulait entrer dans l'appartement de son père décédé ; qu'il lui a répondu qu'il ne pouvait pas le faire, cela ne relevant pas de ses attributions ; il a ajouté que, trois jours après leur première rencontre, le gardien de l'immeuble, nommé Mohamed, l'a appelé pour l'informer qu'une personne transportait des affaires depuis l'intérieur de **l'appartement 38** [sic] et les chargeait dans un véhicule de transport de marchandises ; qu'il s'est rendu sur place et a découvert que c'était le nommé Tarik qui transportait ces effets avec trois autres personnes ; qu'interrogé, celui-ci lui a dit qu'il transportait ces affaires vers l'un de ses restaurants, situé dans la ville de Bouznika.

Page 3

Entendu, l'intermédiaire nommé Abdelkrim Laouina a confirmé connaître le nommé Tarik Mansouri, rencontré par hasard par l'intermédiaire de son agence immobilière, celui-ci lui ayant fait part de son besoin d'acquérir un bien immobilier qu'il voulait investir dans la construction et l'aménagement de son propre projet de restauration ; quant au vol de l'appartement de la plaignante, il a nié toute participation du nommé Tarik [sic] à l'une quelconque de ses phases, affirmant que la raison pour laquelle son nom a été mêlé à cette affaire est l'exploitation, par la mère de la plaignante, de sa présence aux côtés du nommé Tarik et de sa relation avec lui.

Entendu, le nommé Tarik El Mansouri a déclaré que le **07/04/2017** il est entré au Maroc par le port de Tanger à bord de sa voiture de marque Mercedes, et s'est rendu à Rabat afin de rechercher des biens immobiliers et des propriétés appartenant de son vivant à son père, le nommé Abdelkrim El Mansouri, **décédé le 14/02/2017** [sic] ; qu'il avait appris de la direction de la société **Prestigia** Rabat l'existence de deux biens immobiliers, dont il est apparu que **l'un avait été vendu**, et qu'il s'est rendu au second appartement ; considérant qu'il ne disposait pas des clés de l'appartement, il a fait venir un menuisier qu'il avait rencontré dans l'un des souks du quartier Kich Loudaya ; qu'en sa compagnie, il a forcé les serrures de l'appartement et les a remplacées par de nouvelles, dont il lui a remis les clés ; qu'il a ensuite passé la nuit dans l'appartement ; que le lendemain matin, il a contacté une de ses connaissances à Salé, qui lui a envoyé un véhicule de transport de marchandises, et qu'ils se sont entendus pour le transport des effets moyennant 400 dirhams ; qu'ils ont effectivement transporté les marchandises ; que la même nuit il est retourné à l'appartement et y a dormi, puis a transporté d'autres valises contenant des vêtements et de la vaisselle ; il a nié avoir transporté des valises contenant de l'argent ou des bijoux, et a déclaré avoir vidé l'appartement afin de le réaménager et d'y habiter de nouveau, considérant [ligne partiellement effacée] … que son père Abdelkrim El Mansouri possédait de nombreux biens immobiliers, propriétés et sommes d'argent dans les banques, citant à titre d'exemple **une villa à Hay Al Menzeh à Rabat et deux villas dans la zone de Harhoura**, et qu'il a demandé à l'épouse de son père, la nommée Amal El Byad, de lui permettre d'accéder à une liste des biens afin d'entamer le partage de la succession entre les héritiers, mais qu'elle a refusé ; il a ajouté que le nommé Abdelkrim Laouina n'a aucun rapport avec cette affaire, qu'il n'était pas présent lors de l'intervention du menuisier qui a forcé et remplacé les serrures, ni lors du transport des affaires.

Il a été procédé au transport à Bouznika en compagnie de la plaignante et du prévenu ; les objets volés ont été saisis, et la plaignante a déclaré qu'ils lui appartenaient, à l'exception de la valise qui, selon elle, contenait la somme de 40 000 dirhams, et qui n'a pas été retrouvée.

Le **23/02/2018**, la nommée Amal El Byad a porté plainte pour un vol commis dans **la villa située à Al Menzeh**, au cours duquel ont été dérobés certains de ses bijoux en or, quelques montres et la somme de 15 000 dirhams, l'auteur ayant forcé trois serrures de trois portes et étant entré par l'arrière de la villa, bien qu'elle soit gardée par des gardiens privés.

Entendue, la nommée Imane El Mansouri, fille de la plaignante Amal El Byad, a déclaré que le 28/02/2018, vers 21 heures, elle se trouvait seule dans la villa d'Al Menzeh, qui est gardée la nuit ; que vers 3 heures du matin elle a été réveillée par du bruit, a appelé sa mère et s'est enfermée dans sa chambre parce qu'elle avait peur, précisant que l'auteur a pénétré dans la villa après avoir forcé trois serrures.

Lors du transport de la police judiciaire à la villa objet du vol, au quartier Al Bassatine Al Menzeh, commune et caïdat d'Al Menzeh, préfecture de Skhirat-Témara, il a été constaté à l'intérieur des vêtements féminins éparpillés ; à proximité, une penderie bleue ouverte, et sur la table trois cartes bancaires qui n'avaient pas été volées, ainsi que trois petits

sacs à main féminins ayant contenu des bijoux et la somme de 15 000 dirhams ; des traces d'une grande chaussure de sport ont été relevées et photographiées, des empreintes ont été prélevées, et il a été constaté le bris d'une chaîne en fer à l'arrière de la villa et le forçage de la serrure de la porte de la cuisine, l'auteur ayant pris de la nourriture dans le réfrigérateur.

Vers 16 heures, les deux plaignantes se sont de nouveau présentées et ont déclaré que l'auteur, Tarik El Mansouri, était revenu, les avait de nouveau attaquées, avait causé des dommages matériels à leur voiture et les avait frappées ; les dommages matériels du véhicule ont été constatés.

Entendu, le mis en cause **Tarik El Mansouri** a déclaré que la plaignante Amal El Byad est **l'ex-épouse de son père, feu Abdelkrim El Mansouri**, que les déclarations des deux plaignantes sont sans fondement, que la plaignante Amal El Byad a voulu fabriquer des problèmes et des **plaintes malveillantes (kaydia) dans le but de le faire emprisonner et de s'emparer des biens immobiliers, des propriétés et des sommes d'argent laissés par son père**, affirmant qu'elle avait déjà déposé une plainte contre lui en 2017 dont il avait été mis hors de cause, et ajoutant qu'il avait déposé une plainte contre l'ex-épouse de son père et sa fille, c'est-à-dire sa sœur de père, **pour le meurtre de son père par empoisonnement, et que cette plainte est toujours pendante devant la Cour d'appel de Rabat** ; qu'on lui avait confisqué son passeport et qu'il avait loué une maison à Témara afin de suivre l'ensemble de ces dossiers et plaintes ; [ligne partiellement effacée : … le jeudi 22/02/2018 vers …] … [il a forcé] la chaîne qui fermait la porte principale et a pu entrer dans la première pièce non couverte, où se trouvait une autre porte dont il a forcé la serrure à l'aide d'un morceau de fer, et est entré dans la villa où il n'a trouvé personne ; il a trouvé au salon une penderie ouverte et des vêtements féminins éparpillés, ainsi que trois cartes bancaires sur la table, et a tout laissé en l'état, puis est reparti à Témara ; le 23/02/2018 vers 12 h 30, il s'est de nouveau rendu à la même villa, accompagné de deux chiens lui appartenant, pour récupérer des affaires et les vêtements de son défunt père ; il a forcé la porte de la chambre de son père ; l'épouse de son père et la nommée Imane El Mansouri sont arrivées à bord d'une voiture de marque Nissan, et l'épouse de son père s'est mise à frapper l'un des deux chiens à coups de pied ; il s'est mis en colère, les a réprimandées et a brisé la vitre de la voiture, sans blesser personne, puis il est reparti.

À l'issue de l'enquête, la procédure a été transmise à Monsieur le Procureur général du Roi, qui a requis l'ouverture d'une information.

Au stade de l'instruction préparatoire

Interrogé, le prévenu **Tarik El Mansouri** a d'abord répondu, au sujet de l'entrée dans l'appartement situé à « Prestigia », qu'il l'avait fait **de bonne foi et en croyant que l'appartement appartenait à son père décédé**, et que l'appartement n'était détenu par aucun des héritiers ; qu'après avoir interrogé le gardien de l'immeuble, il a fait venir un serrurier, a fait retirer les serrures et en a fait poser d'autres, puis a fait venir un véhicule de transport et transporté les effets vers Bouznika, ce qui a été …

… saisi par la police judiciaire ; au sujet de son entrée dans la villa d'Al Menzeh, il a déclaré qu'il pensait que les deux plaignantes étaient en prison, parce qu'il avait auparavant déposé contre elles une plainte pour le meurtre de son père par empoisonnement ; qu'il s'est rendu à ladite villa, a forcé la porte et a trouvé des vêtements éparpillés au sol ; et qu'il a été surpris par l'arrivée des deux plaignantes à la villa et qu'après que la plaignante eut frappé son chien, il s'est mis en colère et a brisé la voiture.

Interrogé au fond, il a confirmé ses déclarations figurant au procès-verbal de première comparution, ajoutant qu'il s'était effectivement rendu à l'appartement objet du litige en présence du **syndic Hamza et d'un agent de sécurité privé**, où il a emporté les affaires de son père, et qu'il comptait y faire des travaux pour y habiter ; ajoutant que **le syndic l'avait informé que l'appartement n'était habité par personne et que son père le louait à une personne** ; il a également nié que la plaignante ait déposé contre lui une plainte présentée devant Monsieur le Procureur général du Roi, ce dernier l'ayant laissé en liberté sans poursuites, et a confirmé ses déclarations relatives à la villa d'Al Menzeh faites lors de la première comparution.

Entendue, après avoir été dispensée de prêter serment, la partie civile **Amal El Byad** a confirmé ses déclarations et ses demandes civiles, ajoutant qu'elle est **l'ex-épouse** du nommé Abdelkrim El Mansouri, le père du prévenu, depuis 10 ans, qu'il est décédé il y a environ un an, et qu'il **disposait d'un ensemble de biens immobiliers, dont un appartement à Agdal et un autre à Prestigia, Hay Riad**, et **qu'il a cédé un appartement à sa fille Imane El Mansouri**, et qu'elle est celle qui a [mot peu lisible : « équipé » ?] et meublé l'appartement ; elle a précisé que son ex-époux défunt ne s'était jamais rendu à l'appartement, et que l'eau et l'électricité [sont] au nom de sa fille ; elle a ajouté que sa fille Imane avait rencontré le nommé Tarik El Mansouri [ligne partiellement effacée] … qu'il s'est introduit dans l'appartement et a emporté tous les meubles et le contenu de l'appartement ainsi que des sommes d'argent ; qu'elle a porté plainte à ce sujet et qu'une conciliation est intervenue, mais qu'elles ont été surprises de voir le prévenu porter plainte contre elle et sa fille pour le meurtre de son père par empoisonnement, puis surprises par la suite par l'appel de sa fille l'informant que le prévenu avait attaqué la villa d'Al Menzeh, armé d'armes blanches et accompagné de chiens, et qu'il avait brisé la voiture.

Entendue, après avoir été dispensée de prêter serment, la partie civile **Imane El Mansouri** a confirmé ses demandes civiles, précisant que le prévenu, son frère de père, s'est introduit dans son appartement situé à Prestigia et a volé tout son contenu, meubles et vêtements, qu'il a transportés à Bouznika, et qu'elle a porté plainte à ce sujet ; au sujet de la villa d'Al Menzeh, qu'à la date des faits, vers 2 heures du matin, elle a entendu des coups à l'extérieur et le bris des portes de la villa ; qu'elle a appelé sa mère et ne pouvait pas sortir parce qu'elle avait peur, et que sa mère a fait venir des gendarmes qui ont procédé aux constatations et relevé les empreintes ; et qu'à son retour à la villa avec sa mère, le prévenu les a attaquées et a tenté de leur porter des coups et blessures, et de [briser] la voiture, ce qui a causé des dommages matériels à la voiture.

Entendu après avoir prêté le serment légal, le témoin **Youssef Kamoun** a déclaré que le prévenu habite la maison située en face de la sienne et possède effectivement deux

chiens, ajoutant que le prévenu se comporte normalement avec les habitants du quartier et qu'il est effectivement toujours accompagné [de ses chiens] dans le quartier.

Page 6 — Les débats et la motivation

Sur ordonnance de Monsieur le juge d'instruction de poursuivre le prévenu des chefs énoncés ci-dessus et de le renvoyer devant la chambre criminelle de première instance pour y être jugé conformément à la loi.

Phase de jugement

L'affaire a été soumise à cette chambre et inscrite à l'audience du 29-11-2018, au cours de laquelle le prévenu a été extrait en état de détention, assisté de Me El Kassimi ; les parties civiles étaient également présentes, assistées de Me El Ayoubi. Après vérification de l'identité du prévenu, conforme aux mentions du procès-verbal de police judiciaire, et notification des faits qui lui sont reprochés, il a répondu qu'il était entré dans l'appartement situé à Prestigia, que c'est le syndic de l'immeuble qui l'a ouvert, et qu'il a pris les affaires personnelles de son père pour les transporter à la maison de Bouznika ; […] la parole a été donnée à Me El Ayoubi pour la partie civile, qui a expliqué que le prévenu a forcé les serrures de l'appartement et que, le lendemain, il a fait venir deux chiens féroces et a attaqué la villa ; il a requis la condamnation conformément aux réquisitions du ministère public, et au paiement de dommages-intérêts, tels que précisés dans ses conclusions écrites : **2 500 000 dirhams pour Imane El Mansouri et 300 000 dirhams pour Amal El Byad**, avec exécution provisoire, contrainte par corps au maximum et dépens à la charge du condamné. La parole a ensuite été donnée au représentant du ministère public, qui a présenté ses réquisitions tendant à la condamnation. La parole a été donnée à la défense du prévenu, **Me El Kassimi**, qui a expliqué que **l'affaire se rattache à un litige successoral survenu après le décès du père des deux parties, et qu'il existe un acte de vente stipulant un droit d'usufruit au profit du père**, et que **le prévenu ignorait que la propriété avait été transférée à sa sœur** ; il a sollicité le bénéfice des circonstances atténuantes. Le prévenu, ayant eu la parole en dernier, n'a rien ajouté. Les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le prononcé à la fin de l'audience, par la même formation [ligne partiellement effacée] … dans la salle d'audience, et le président a donné lecture de la décision rendue.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur l'action publique : attendu que le ministère public a poursuivi le prévenu des chefs énoncés ci-dessus et requis sa condamnation à l'audience.

1- Sur le crime de vol qualifié : attendu qu'il a déclaré, à tous les stades, être entré dans l'appartement situé à Hay Riad, en avoir changé les serrures avec l'aide d'un menuisier, et en avoir transporté le contenu à bord d'un véhicule de transport, la nuit, vers une maison de la ville de Bouznika ;

attendu que la police judiciaire s'est transportée, avec la plaignante Imane El Mansouri, à ladite maison de Bouznika, où a été retrouvé un ensemble des biens meubles objet de sa plainte pour vol, qui lui ont été restitués ;

attendu qu'**il est établi par le certificat de propriété relatif au titre foncier 50/27592 que l'appartement objet du litige appartient à la sœur du prévenu, Imane El Mansouri** ;

attendu que le prévenu, au cours de l'instruction et devant cette chambre, est revenu sur l'ensemble des détails qu'il avait donnés lors de son audition préliminaire, ajoutant que son entrée dans l'appartement résultait d'une erreur, croyant que l'appartement appartenait à son père ;

Page 7

attendu que son allégation selon laquelle l'appartement appartiendrait à son père [dans le cadre de] l'inventaire de la succession est réfutée, dès lors qu'il ne disposait d'aucune information particulière à son sujet, qu'il n'y avait jamais eu accès, et qu'il lui était aisé d'obtenir les informations relatives à son père grâce au caractère public qui caractérise le régime de l'immatriculation foncière au Maroc ;

attendu que le fait pour le prévenu de forcer les serrures de la porte du domicile de la victime, d'entrer dans l'appartement et d'en transporter le contenu de sa libre et consciente volonté, sachant que [ce bien] ne lui appartenait pas, d'autant que ces biens meubles sont la propriété d'autrui, de nuit, à bord d'un véhicule de transport, constitue les éléments constitutifs du crime de vol qualifié prévu par l'article 509 du code pénal.

1- Sur les autres délits : attendu qu'il a reconnu, au stade préliminaire, avoir attaqué à deux reprises la villa appartenant à l'épouse de son père [sic], y être entré en forçant les serrures de ses portes, et être entré en conflit avec elle, ce qui a conduit à la destruction de sa voiture de marque Nissan, niant l'avoir agressée par des coups et blessures ;

attendu que les procès-verbaux de la police judiciaire en matière délictuelle font foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire par tous moyens, ce que le prévenu n'a pas rapporté lors de sa comparution devant cette chambre, sa dénégation n'étant qu'un moyen de se soustraire à sa responsabilité et à la sanction ;

attendu que le fait d'entrer dans le domicile de la victime sans son consentement ou son autorisation, ou en son absence, à deux reprises et en forçant les serrures de ses portes, le tout de sa libre et consciente volonté, constitue les éléments du délit d'attaque du domicile d'autrui ;

[Un paragraphe effacé sur la photographie, relatif aux coups et blessures portés à l'épouse de son père et à sa fille, « sans incapacité dépassant … » au sens de l'article 400 du code pénal.]

attendu que le fait de briser volontairement la voiture dans l'intention de causer des dommages matériels, ce qu'il a effectivement fait de son propre aveu et selon la planche photographique jointe, constitue les éléments de l'infraction ;

attendu que la chambre a décidé, après délibération, d'accorder **des circonstances atténuantes** en application des articles 146 et 149 du code pénal et 430 du code de procédure pénale, compte tenu de sa situation sociale ;

attendu que la condamnation du prévenu implique de mettre à sa charge les dépens ;

attendu que la contrainte par corps est un moyen de contraindre à l'exécution des décisions portant amendes, indemnités et frais, en application de l'article 635 du code de procédure pénale, la chambre estimant, en vertu de son pouvoir d'appréciation, devoir en fixer la durée au minimum.

Sur l'action civile accessoire — En la forme : attendu que les demandes civiles ont été présentées conformément aux formes légales, il convient de les déclarer recevables en la forme.

Au fond : attendu que la condamnation pénale du prévenu entraîne sa responsabilité civile pour les dommages causés à autrui, sur le fondement de l'article 77 du dahir des obligations et contrats.

Page 8 — Le dispositif

Attendu que tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe, conformément à l'article 7 du code de procédure pénale ;

attendu que le dommage, en matière délictuelle, selon la définition de l'article 98 du dahir des obligations et contrats, est la perte effective subie par le demandeur et les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devra faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans les limites normales des suites de cet acte ;

attendu que le fait commis par le prévenu en pénétrant dans le domicile de la nommée **Imane El Mansouri** et en volant son contenu, dont une partie a ensuite été récupérée par les agents de la police judiciaire, puis en portant atteinte à l'intégrité physique de la nommée **Amal El Byad**, en lui causant un préjudice et en attaquant son domicile et en causant des dommages matériels à sa voiture, leur a causé des préjudices matériels, corporels et moraux, chacune selon sa situation, qui doivent être réparés par des dommages-intérêts ;

attendu que la chambre, se fondant sur la nature de l'acte criminel, sa gravité et la nature des préjudices corporels subis par les parties civiles telles que décrites ci-dessus, a estimé, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, devoir en fixer le montant comme indiqué au dispositif ;

attendu que le paiement porte sur une somme d'argent, ce qui implique de fixer la durée de la contrainte par corps au minimum ;

attendu que l'exécution provisoire ne repose sur aucun fondement légal, il est décidé de la rejeter.

Vu le dahir du 3-10-2002 n° 1-02-255 portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, notamment les articles 400-401-409-410-411-414-417-418-420-442-457 [lecture partielle].

PAR CES MOTIFS

La chambre criminelle de première instance, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement :

1- Sur l'action publique : déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à **trois (3) ans d'emprisonnement ferme**, aux dépens, la contrainte par corps étant fixée au minimum.

2- Sur l'action civile accessoire : en la forme : la déclare recevable. Au fond : condamne le prévenu à payer à la partie civile **Imane El Mansouri** une indemnité civile de **cinquante mille (50 000) dirhams**, et à **Amal El Byad** une indemnité de **dix mille (10 000) dirhams**, avec les dépens et la contrainte par corps au minimum, et rejette le surplus des demandes.

Et avise le prévenu qu'il dispose d'un délai de **10 jours pour interjeter appel**.

Ainsi rendu et lu le jour, mois et an que dessus, en audience publique, par la formation ci-dessus [signatures du président et du greffier ; cachets : « Cour d'appel de Rabat — copie certifiée conforme à l'original portant les signatures du président et du greffier » ; cachet daté de 2019 ; nom lisible sur un cachet : « … Charkaoui »].

Observations de la partie civile (hors traduction) *:*
1. Le jugement identifie l'appartement en cause : ***Riad Al Andalous, immeuble 38, 2e étage, n° 4****, TF 50/27592 — c'est l'appartement de la pièce P09.*
2. La mère de la partie civile affirme elle-même que le défunt possédait un appartement à Agdal et un autre à Prestigia, et qu'il en « a cédé » un à sa fille. ***La défense a fait état d'un acte de vente « stipulant un droit d'usufruit au profit du père »*** *: si cet acte réserve l'usufruit au défunt, cela pourrait expliquer que les taxes et l'hypothèque du Trésor soient restées à son nom ; ce point doit être vérifié sur l'acte original avant toute argumentation fondée sur les avis d'imposition.*
3. Le syndic aurait indiqué que « son père louait l'appartement à une personne » : les loyers perçus après le décès relèvent de la succession.
4. Le jugement désigne la villa d'Al Menzeh comme appartenant à « l'épouse de son père », alors que le certificat de propriété du 07/03/2017 (TF 38/49876, « Al Bassatine Al Menzeh-32 ») l'inscrit au nom du défunt — à vérifier s'il s'agit de la même villa.
5. Le jugement mentionne un décès le « 14/02/2017 » ; l'acte de décès n° 160 indique le 16/02/2017.
6. Le jugement consigne la plainte pour empoisonnement « toujours pendante devant la Cour d'appel de Rabat ».

Traduction établie le 13/10/2026 avec assistance d'un outil d'intelligence artificielle, relue sur les photographies d'origine. [sic] signale une mention reproduite telle quelle dans l'original ; les crochets signalent des passages illisibles ou des éléments non textuels.